Función Pública

Decreto 490 de 2023

Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los contenidos.

DECRETO 490 DE 2023

(Abril 04)

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con las condiciones del programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social "Mi Casa Ya" y se dictan otras disposiciones.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 6 de la Ley 3 de 1991 y

CONSIDERANDO

Que el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia reconoce el derecho a una vivienda digna, para lo cual determina que el Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de los programas de vivienda.

Que el inciso primero del artículo 6 de la Ley 3 de 1991, modificado por el artículo 28 de la Ley 1469 de 2011, define el Subsidio Familiar de Vivienda como "*un aporte estatal en dinero o en especie, que podrá aplicarse en lotes con servicios para programas de desarrollo de autoconstrucción, entre otros, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitar el acceso a una solución de vivienda de interés social o interés prioritario de las señaladas en el artículo 5 de la presente ley, sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta ley.*"

Que el inciso segundo del citado artículo determina que la cuantía del subsidio será determinada por el Gobierno nacional, de acuerdo con los recursos disponibles, el valor final de la solución de vivienda y las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, en cuya postulación se dará un tratamiento preferente a las mujeres cabeza de familia de los estratos más pobres de la población, a las trabajadoras del sector informal y a las madres comunitarias.

Que mediante Decreto 428 de 2015 fue creado el programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social "*Mi Casa Ya*", a través del cual se asigna el subsidio familiar de vivienda para la adquisición de vivienda de interés social nueva.

Que el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 le otorgó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la función de formular y ejecutar la política pública de vivienda rural.

Que según datos de la de Calidad de Vida publicada en mayo por el del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año 1 en el país existen 5,24 millones hogares que se encuentran en déficit habitacional (31 % del total nacional).

Que a través programa promoción acceso a vivienda interés social "Mi Casa Ya" se otorga un subsidio familiar de vivienda a familias con ingresos hasta cuatro (4) mínimos legales mensuales vigentes, con el fin de facilitar la adquisición de una vivienda de interés social urbana nueva.

Que si bien programa ha mostrado resultados eficientes, conformidad con la información del Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio, a diciembre de solo 3% de los beneficiarios actuales cuentan con ingresos inferiores a un salario mínimo y menos del 26% de subsidios se ha asignado para compra vivienda interés prioritario. Así mismo, el 51 % los subsidios asignados se concentra en diez (10) municipios y municipios no han recibido subsidios a lo largo de la historia del programa.

Que el Sistema Identificación de Potenciales Beneficiarios Programas Sociales - SISBÉN IV, conformidad con el artículo 2.2.8.1.1 del Decreto 1082 de 2015, sustituido por el Decreto 0441 2017, es un instrumento de la política social, para la focalización del gasto social, cual utiliza herramientas estadísticas y técnicas que permiten identificar y ordenar a la población, para selección y asignación de subsidios y beneficios por de las entidades y programas con base en las condiciones socioeconómicas en él registradas.

Que de conformidad con lo dispuesto en artículo 2.2.8.1.2. del Decreto 1082 de 2015 sustituido por el 0441 2017, el opera a través de un sistema de información y es neutral frente a los programas sociales otorgados por el Estado. En consecuencia, el ingreso al por sí mismo no otorga el acceso a dichos programas, por lo cual, son las entidades las responsables la selección los beneficiarios o asignación subsidios y beneficios.

Que en virtud de lo anterior, se estima realizar modificaciones al programa de promoción de acceso a la vivienda de interés social "Mi Casa Ya", con propósito de mejorar su progresividad, para lo cual se incorporará al SISBÉN IV como instrumento de focalización y se establecerán condiciones de clasificación de los hogares, que permitirán el acceso prioritario aquellos que cuenten con mayores condiciones de vulnerabilidad.

Que se cumplieron formalidades previstas en los numerales 3 y 8 del artículo 8 del Código Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, y Decreto 1081 de 2015.

Que en mérito lo expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 2.1.1.4.1.2.1. del Decreto 1077 2015, el quedará así:

"ARTÍCULO 2.1.1.4.1.2.1. Valor del subsidio familiar de vivienda. El monto de los subsidios familiares de vivienda destinados a la adquisición o a la suscripción de contratos de leasing habitacional de vivienda de interés social nueva, que FONVIVIENDA asigne a los hogares que cumplan las condiciones señaladas en la presente sección, dependerá de la clasificación socioeconómica de acuerdo con la información del SISBÉN IV, según con los siguientes parámetros:

a) A los hogares que adquieran vivienda de interés social y se encuentren clasificados entre los grupos A1 y C8 del SISBÉN IV, podrá asignárseles un subsidio hasta por el monto equivalente a treinta salarios mínimos legales mensuales vigentes (30 SMLMV), al momento de la solicitud de la asignación.

b) A los hogares que adquieran vivienda de interés social y se encuentren clasificados entre los grupos C9 y D20 del SISBÉN IV, podrá asignárseles un subsidio hasta por el monto equivalente a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes (20 SMLMV), al momento de la solicitud de la asignación.

PARÁGRAFO 1. En los actos de asignación del subsidio familiar de vivienda a que se refiere el presente artículo, se indicará expresamente que las condiciones para su aplicación y los demás beneficios a que tendría derecho el hogar, en el marco del programa, se sujetarán a lo establecido en la presente sección.

PARÁGRAFO 2. Los subsidios familiares de vivienda cuya asignación haya sido solicitada por los establecimientos de crédito, las entidades de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria o las cajas de compensación familiar, a través del sistema establecido para el efecto, serán asignados de acuerdo con el valor señalado en la norma vigente al momento de la solicitud, sin que haya lugar a la realización de ajustes o incrementos posteriores por parte de FONVIVIENDA.

PARÁGRAFO 3. FONVIVIENDA definirá para la respectiva vigencia fiscal, de acuerdo con a la disponibilidad de recursos, el número de subsidios familiares de vivienda a asignar en cada uno de los segmentos de población a que se refiere el presente artículo. En todo caso, FONVIVIENDA podrá modificar el número de subsidios familiares de vivienda para estos segmentos, sin afectar los que se encuentren efectivamente asignados y vigentes al momento de la expedición del acto de modificación.